

Nr. 226 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Kritzinger. 31. Oktober 1938

R 43 II/1368, Bl. 85–86¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Sudetendeutsche Gebiete.

Folgende die sudetendeutschen Gebiete betreffende Fragen stehen zur Entscheidung des Führers an:

1. Erlaß über Ergänzungswahlen zum Großdeutschen Reichstag (Rk. 21653 B)². Reinschrift liegt bei³. (Mappe I)

Für die Entscheidung darüber, wann die Wahl stattfinden soll, ist vielleicht von Bedeutung, daß, wie Staatssekretär Stuckart mir am 30. Oktober fernmündlich mitteilte, die endgültige Festsetzung der Grenze nach Auffassung von Staatssekretär von Weizsäcker erst in 10 bis 14 Tagen möglich sein wird. Es wäre aber dringend erwünscht, daß die Wahl erst stattfindet, wenn das Gebiet, das zu Deutschland kommt, endgültig feststeht⁴.

2. Gesetz über die Ergänzungswahlen zum Großdeutschen Reichstag (Rk. 21303 B). Reinschrift liegt bei⁵. (Mappe II)

Das Gesetz ist meines Erachtens in Ordnung. Die Ermächtigung an den Innenminister, die näheren Bestimmungen zur Durchführung des Wahlverfahrens zu treffen (§ 4), scheint mir auszureichen, um alle etwa noch notwendigen Bestimmungen zu treffen; im Einvernehmen mit StS Stuckart ist § 4 ergänzt⁶.

Das Gesetz deckt nicht die im Altreich und in Österreich beabsichtigten Wahlen. Dafür soll eine besondere Regelung ergehen. Wählen sollen diejenigen Personen ehemals tschechisch-slowakischer Staatsangehörigkeit, die als deutsche Volkstumsangehörige am 28. Oktober 1918 in den heimgekehrten Gebieten ansässig waren und danach aus ihrer sudetendeutschen Heimat fortgezogen sind. Das Reichsministerium des Innern will in Kauf nehmen, daß diese Personen zum größten Teil bereits einmal gewählt haben. Daß sie jetzt mitwählen, entspricht einem dringenden Wunsch des

¹ Eilig angefertigte Unterlage für den Vortrag Lammers' bei Hitler am selben Tag. Die diesem Zweck dienende Einordnung der Vorgänge in Mappen, auf die jeweils verwiesen ist, wurde im Aktenzusammenhang wieder aufgelöst.

² Vorlage des RIM vom 22. 10. 1938; R 43 II/1368, Bl. 96 (nur Begleitschreiben).

³ Nicht bei den Akten. Der FüE ordnete nur die Ergänzungswahlen und ihren Termin an.

⁴ Hitler wünschte als Wahltag zunächst den 20. 11., und auch der GesEntw. des RIM (u. Anm. 5) enthielt diesen Termin, der StS Stuckart wegen der offenen Staatsangehörigkeitsfragen aber zu kurzfristig erschien; s. Vm. Kritzingers vom 17. und 22. 10.; R 43 II/1368, Bl. 84, 101. – Beim Vortrag durch Lammers fertigte Hitler den FüE aus, ließ aber den Wahltermin offen; s. Anhang, FV 511*. Am 4. 11. teilte RL Bormann der Rkei telefon. mit, Hitler habe nun die Wahl auf Sonntag, den 4. 12. festgelegt, „weil bis dahin die Verhandlungen über die restlichen Gebietsteile geklärt sein werden“; R 43 II/1368, Bl. 108. Der *Erlaß des Führers und Reichskanzlers über Ergänzungswahlen zum Großdeutschen Reichstag in den sudetendeutschen Gebieten* wurde daraufhin am 10. 11. mit Datum vom 31. 10. 1938 verkündet (RGBl. I S. 1567).

⁵ Vorlage des RIM vom 25. 10. 1938; R 43 II/1368, Bl. 91–95, 99 f.

⁶ Entw. § 4: „Der Reichsminister des Innern trifft die näheren Bestimmungen zur Durchführung des Wahlverfahrens.“ Zusatz: „Er kann Vorschriften zur Ergänzung des Gesetzes erlassen.“

Sudetendeutschen Heimatbundes. Man rechnet auf etwa 40–50 000 Stimmen. Daß diese Personen wählen, soll nicht öffentlich bekannt werden⁷.

Beigefügt sind

– a)

der Erlaß des Reichsministers des Innern über die Anlegung von Stimmlisten (Rk. 22353 B)⁸,

– b)

der Bericht des Staatssekretärs Stuckart über den Entwurf eines Abkommens zur Regelung der Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen (Rk. 22284 B)⁹.

Der Entwurf wird der tschechischen Delegation in den nächsten Tagen übergeben werden. Die Verhandlungen werden voraussichtlich einige Tage in Anspruch nehmen¹⁰.

3. Die Fassung der Wahlzettel (Rk. 22285 B)¹¹. (Mappe III)

4. Gesetz über die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich (Rk 21397 B). (Mappe IV) Neu gefertigte Reinschrift liegt bei¹².

Erwünscht wäre, daß das Gesetz *nach* der Festsetzung der Grenzen, aber *vor* den Wahlen, erlassen wird und in Kraft tritt¹³.

5. Allgemeine politische Haltung gegenüber der Tschechei, Mitwirkung bei der Ausarbeitung der künftigen tschechischen Verfassung (Rk. 21306 B)¹⁴ (Mappe V).

Kr[itzinger] 31/10.

⁷ Der GesEntw. wurde nach Vortrag bei Hitler (Anhang, FV 511*) mit formeller Widerspruchsfrist bis 5. 11. zunächst in Kabinettsumlauf gegeben und nach Klärung der Terminfrage (o. Anm. 4) das *Gesetz über die Ergänzungswahlen zum Großdeutschen Reichstag* mit Datum vom 11. 11. 1938 verkündet (RGBl. I S. 1571); R 43 II/1368, Bl. 122. Das Nähere, auch die Gestaltung der Wahlzettel (u. Anm. 11) regelte der RIM mit DVO vom 21. 11. 1938 (RGBl. I S. 1636). Ergebnisstatistiken s. R 43 II/1368, Bl. 123–133.

⁸ R 43 II/1368, Bl. 106 f.

⁹ Bei den Akten befindet sich lediglich Abschrift eines Schreibens Stuckarts an das AA vom 22. 10. 1938, welches die Dringlichkeit der Klärung betonte; ebd. Bl. 97 f.

¹⁰ Der dt.-tschechoslowak. Vertrag über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen wurde in Berlin am 20. 11. unterzeichnet und am 30. 11. 1938 bekanntgemacht (RGBl. II S. 895). Abdruck auch in dem vom AA zusammengestellten Weißbuch „Verhandlungen zur Lösung der sudetendeutschen Frage“, Berlin 1938, S. 82–84. Exemplar in R 43 II/1368, Bl. 135–184.

¹¹ Vorlage Stuckarts vom 28. 10. 1938; R 43 II/1368, Bl. 33–38. Die Wahlzettel waren rein akklamativ gefaßt und gaben erstmals keine Möglichkeit, mit Nein zu stimmen: „Nach Heimkehr der sudetendeutschen Gebiete ins Großdeutsche Reich gebe ich meinem Bekenntnis zu seinem Führer *Adolf Hitler*, dem Befreier des Sudetenlandes, dadurch Ausdruck, daß ich meine Stimme seiner Liste gebe, die an ihrer Spitze folgende Namen aufführt: [...]“ Ablehnung des Entwurfs durch Hitler s. Anhang, FV 512*.

¹² Vorlage des RIM vom 18. 10. 1938 nach Vorabübergabe durch StS Stuckart an MD Kritzinger am 15. 10., mit dessen Vm. vom 22. 10.; R 43 II/1368, Bl. 6–13. Vgl. Dok. Nr. 216 zu Anm. 7.

¹³ Das *Gesetz über die Wiedervereinigung der sudetendeutschen Gebiete mit dem Deutschen Reich* wurde von Hitler am 31. 10. „vorsorglich“ ausfertigt (Anhang, FV 508*), im Umlaufweg förmlich verabschiedet und nach endgült. Feststellung des Grenzverlaufs sodann mit Datum vom 21. 11. 1938 verkündet (RGBl. I S. 1641); s. R 43 II/1368, Bl. 14–21.

¹⁴ Nicht bei den Akten.

Zitierhinweis

Nr. 226 Aufzeichnung des Ministerialdirektors Kritzinger. 31. Oktober 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d226>